

<제9장 비정규근로자:제2절 단시간근로자>

I. 의의[기단법 제2조 제2호, 근기법 제2조 제1항 제9호]

- 단시간근로자란 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기단법') 제2조 제2호 및 근로기준법 제2조 제1항 제9호에 따라 1주 동안의 소정 근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 의미한다. 단시간근로자는 노동 시간이 짧다는 점을 제외하고는 통상근로자와 동일한 근로자로 취급되나, 근로 시간이 짧다는 이유만으로 불합리한 차별을 받기 쉽다. 따라서 기단법 및 근로기준법은 단시간근로자의 근로조건을 명확히 규정하고 비례의 원칙에 따라 통상근로자와 균형 있게 보호하는 것을 목표로 한다.

II. 단시간근로자의 근로조건[근기법 시행령(별표 2), 근기법 제18조 제1항]

- 근로기준법 제18조 제1항은 단시간근로자의 근로조건은 그 사업장의 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정되어야 한다고 규정한다. 근로기준법 시행령 제9조 제1항의 [별표 2]는 단시간근로자의 근로조건 결정 기준을 구체적으로 명시한다.

1. 근로계약의 체결

(1) 근로조건 명시

- 사용자는 단시간근로자와 근로계약을 체결할 때, 통상근로자와 마찬가지로 근로기준법 제17조에 따라 임금, 소정근로시간, 휴일, 휴가 등의 근로조건을 명시해야 한다.

(2) 단시간근로자의 특수성 명시

- 특히 단시간근로자의 경우, 근로계약서에 근로일 및 근로일별 근로시간을 반드시 구체적으로 명시해야 한다.

2. 임금의 계산

(1) 차별 금지

- 단시간근로자에게는 같은 사업장의 통상근로자에게 적용되는 시간당 임금액을 기준으로 산정하여 지급해야 하며, 근로시간이 짧다는 이유만으로 시간당 임금액에서 불합리하게 차별해서는 안 된다.

(2) 비례 원칙 적용

- 임금은 시간급으로 산정하는 것이 원칙이며, 월급 또는 연봉으로 정할 때에는 통상근로자의 임금총액을 소정근로시간 수로 나눈 금액을 기준으로 단시간근로자의 소정근로시간 수에 비례하여 산정해야 한다.

3. 초과근로

- 단시간근로자가 당사자 간에 정한 근로시간을 초과하여 근로하는 경우, 그 초과된 근로에 대해서는 통상근로자와 마찬가지로 가산임금(통상임금의 100분의 50 이상)을 지급해야 한다. 다만, 단시간근로자는 소정근로시간을 초과하여 근로하는 경우에도 연장근로에 해당한다.

4. 휴가·휴일의 적용

(1) 유급휴일

- 주휴일은 통상근로자와 마찬가지로 보장되며, 단시간근로자의 1주 소정근로시간에 비례하여 유급으로 부여해야 한다.

(2) 연차 유급휴가

- 단시간근로자의 연차 유급휴가는 통상근로자의 연차휴가 일수에 단시간근로자의 소정근로시간 비율을 곱하여 산정하며, 근로기준법 시행령 제9조 제1항의 [별표 2]의 계산 방식에 따라 부여한다.

- $(1\text{년의 총소정근로시간수} / \text{통상근로자의 } 1\text{년 총소정근로시간수}) \times \text{통상근로자의 연차휴가일수}$

5. 취업규칙의 작성 및 변경

- 단시간근로자에게 적용될 취업규칙은 통상근로자의 취업규칙을 준용하되, 단시간근로자의 특성을 고려하여 별도의 규정을 두거나 변경할 수 있다. 이 경우에도 근로기준법 제94조에 따라 근로자의 과반수로 조직된 노동조합 또는 근로자 과반수의 의견 청취 또는 동의 절차를 거쳐야 한다.

III. 단시간근로자의 초과근로 제한[기단법 제6조]

1. 원칙

- 기단법 제6조는 단시간근로자의 동의가 있는 경우에 한하여 소정근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다고 규정하여 초과근로에 대한 제한을 명시한다.

2. 초과근로의 상한

- 단시간근로자는 당사자 간의 합의가 있더라도 1주간에 12시간을 초과하여 근로하게 할 수 없다고 규정하여, 건강권 및 근로 조건을 보호한다.

3. 위반의 효과

- 사용자가 단시간근로자의 동의 없이 초과근로를 시키거나 1주 12시간의 상한을 위반하여 근로하게 한 경우, 기단법 제22조에 따라 벌칙(1천만원 이하의 벌금)의 대상이 된다.

IV. 통상근로자로의 전환 등[기단법 제7조]

- 기단법 제7조는 단시간근로자의 고용 안정 및 근로 조건 개선을 위해 사용자의 전환 노력 의무를 규정한다.

1. 전환 노력 의무

- 사용자는 단시간근로자를 통상근로자로 전환하거나, 근로 시간을 늘릴 수 있도록 노력해야 하며, 이를 위한 합리적인 기준 등을 마련해야 한다.

2. 차별 금지

- 사용자는 단시간근로자라는 이유만으로 당해 사업 또는 사업장의 동종·유사 업무에 종사하는 통상근로자에 비하여 불합리하게 차별적 처우를 해서는 안 되며, 이는 기단법 제8조 제2항의 차별 시정 제도를 통해 구제받을 수 있다.

V. 적용 배제[근기법 제18조 제3항]

- 근로기준법 제18조 제3항은 4주 동안을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자(초단시간근로자)에 대하여 근로기준법의 일부 규정 적용을 배제한다.

1. 적용 배제 규정

- ① 퇴직금 제도. ② 연차 유급휴가 및 유급 주휴일 규정. ③ 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률의 일부 규정 (퇴직급여 등).

2. 입법 취지

- 이는 근로 시간이 극히 짧은 근로자의 경우, 위와 같은 장기적인 근로를 전제로 한 규정들을 적용하기 어렵다는 특수성을 고려한 것이나, 단시간근로자의 차별 및 열악한 근로조건을 방지하기 위해 최소한의 근로조건은 보장되어야 한다.

Ⅵ. 결론

- 단시간근로자는 통상근로자에 비하여 근로 시간이 짧다는 점을 제외하고는 근로기준법과 기단법에 의해 비례 보호의 원칙에 따라 근로조건이 보장된다. 특히 임금, 휴가 등은 통상근로자의 소정근로시간 비율에 따라 산정되며, 1주 12시간을 초과하는 초과근로는 엄격히 제한되고, 초단시간근로자(15시간 미만)에 대해서는 일부 규정의 적용이 배제된다.